



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

14ª VARA CRIMINAL

TERMO DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo: 0055889-90.2017.8.26.0050 Controle nº 1541/17

Art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Réu: Marcondes Batista de Moraes Junior.

Aos 17 Outubro de 2017, às 13h30, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. VICENTE LUIZ ADUA, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram a Promotora de Justiça, DR.^a MARIA CLÁUDIA ANDREATTA HIRT, o Defensor Público oficiante nesta vara, DR. BRUNO BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA, e as testemunhas comuns DOUGLAS RIBEIRO DE MELO e LUCAS HENRIQUE DA SILVA (policiais militares). Ausente o réu Marcondes Batista de Moraes Junior que, embora intimado pessoalmente, não compareceu à audiência e tampouco justificou a sua ausência. Iniciados os trabalhos, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DO MÉTODO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado que: Ante a ausência injustificada do acusado Marcondes Batista de Moraes Junior

que, embora intimado, não compareceu à audiência, não havendo justificativa prévia para tanto, DECRETO-LHE a revelia. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Dr. Defensor Público este assim se manifestou: MM. Juiz, a Defesa protesta pela inocência do acusado, o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

que restará provado ao final da instrução. Demais disso, a princípio, arrola as mesmas testemunhas elencadas na peça acusatória, postulando, desde já, por eventual substituição. Requer-se, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita. Em seguida, foi dada a palavra à Dr. Promotora de Justiça que assim se manifestou: MM. Juiz, ciente da resposta escrita à acusação, requeiro prossigam-se os autos. Pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado que: Cumprido o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal, com a apresentação de Resposta pela Defesa, não restou configurada nenhuma das hipóteses do artigo 397 do citado Diploma. Com efeito, os elementos que constam dos autos são suficientes para alicerçar juízo de prova da materialidade e indícios de autoria. Nesta fase processual de cognição sumária qualquer dúvida eventualmente existente deve ser interpretada em desfavor do denunciado (*in dubio pro societatis*), sendo que somente quando do julgamento vigorará o princípio do *in dubio pro reo*. De fato, agora basta juízo de mera probabilidade, e somente na sentença se exigirá juízo de certeza. Diante disso, prossigam-se os autos. Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas comuns Douglas Ribeiro de Melo e Lucas Henrique da Silva. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento em que estas disseram não haver diligência alguma a ser requerida. Dada a palavra à Dr.^a Promotora de Justiça esta assim se manifestou: MM. Juiz, MARCONDES BATISTA DE MORAES JUNIOR, de 19 anos de idade, qualificado a fls.20, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

porque em 29 de junho de 2017, por volta das 04h55, na Rua Itaim, nº 27, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, , trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 87 (oitenta e sete) microtubos plásticos, tipo “ependorf”, contendo cocaína, com massa líquida de 99,6g (noventa e nove gramas e seis decigramas) e 60 (sessenta) invólucros plásticos, contendo *Tetrahydrocannabinol*, mais conhecida como maconha, com massa líquida de 41,6g (quarenta e um gramas e seis decigramas). A denúncia procede. A materialidade está comprovada no laudo de exame químico-toxicológico de fls.100/101 . A autoria também é certa. O réu é revel, razão pela qual não há nos autos sua versão dos fatos. De outro lado, a prova oral produzida nessa audiência é suficiente para a condenação. Os policiais militares Lucas Henrique da Silva e Douglas Ribeiro de Melo relataram que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas. Era madrugada e o réu era a única pessoa no local. Perceberam um volume na blusa dele, razão pela qual o abordaram. Encontraram em seu poder 20 porções de maconha e 15 de cocaína, bem como R\$46,00. Ele confessou que havia vendido drogas a tarde toda. Uma pessoa passava para fazer o “recolhe” do dinheiro. Ele disse que havia mais droga em sua casa. Foram até lá e encontraram mais maconha e cocaína, em quantidade maior. É velha e conhecida a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, impediram sua consumação ou exaurimento não merecem crédito porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

sua ação e, conseqüentemente, suas declarações devem ser vistas com reservas. Nada mais falacioso. O policial, civil ou militar, uma vez comprometido, é uma testemunha como outra qualquer e sua palavra merece crédito desde que não haja nada nos autos que a possa considerar como mentirosa. E, caso isso se verifique, sujeita-se o depoente às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação: 0037840-47.2010.8.26.0114. 7ª Câmara Criminal. Rel. Fernando Miranda. v. u.): “Vetusta e vazia, data venia, a objeção que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora, todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou algum outro qualificativo do testificante. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão de testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante”. A quantidade de entorpecentes, sua variedade e sua forma de acondicionamento, para pronta venda no varejo, bem como a apreensão conjunta de dinheiro, comprovam a finalidade de tráfico. Passo a analisar a dosimetria da pena. As circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis, uma vez que o acusado se encontrava na posse de grande quantidade de entorpecentes, representando grande risco à saúde pública. Assim, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Incabível, pela mesma razão, a incidência do disposto



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Outrossim, o único regime cabível ao delito em questão é o fechado, posto que se trata de delito gravíssimo, equiparado aos hediondos e que está na origem de inúmeras mazelas que assolam a nossa sociedade, merecendo total rigor na sua repressão. Por todo o exposto, requer-se seja ação penal julgada procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia. Considerando que, beneficiado com a liberdade provisória, não compareceu em Juízo, requer-se, ainda, seja revogado o citado benefício, decretando-se sua prisão preventiva. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Dr. Defensor Público, oportunidade em que este apresentou alegações finais orais, as quais foram gravadas e liberadas nos autos digitais. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: V I S T O S, MARCONDES BATISTA DE MORAES JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 29 de junho de 2017, por volta das 4h55, na Rua Itaim, 27, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 87 (oitenta e sete) microtubos plásticos, tipo *eppendorf*, contendo cocaína, com massa líquida de 99,6 g (noventa e nove gramas e seis decigramas) e 60 (sessenta) invólucros plásticos, contendo *Tetrahydrocannabinol*, mais conhecido como “maconha”, com massa líquida de 41,6 g (quarenta e um gramas e seis decigramas), substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, além da importância de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais). A denúncia veio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

acompanhada do inquérito policial instaurado (fls. 02/38) e foi recebida em 31.08.2017 (fls. 79/80). O réu foi regularmente citado (fls. 97) e ofereceu defesa preliminar. No decorrer da instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação comuns à defesa e, ao final, o réu deixou de ser interrogado por ter sido declarado revel (gravação digital). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de debates, a Dr.^a Promotora de Justiça pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de que há insuficiência probatória. Subsidiariamente, formulou pedidos para o caso de condenação. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação penal procede. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 17/19) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/100), que atestou tratar-se de cocaína e *tetrahidrocanabinol* as substâncias apreendidas durante a ação policial. No auto de prisão em flagrante, o réu fez sincera e verossímil confissão, informando que, na data dos fatos, estava comercializando “maconha” e cocaína, recebendo, para tanto, a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por noite (fls. 08). Em Juízo, o réu deixou de ser interrogado por ter sido declarado revel. A confissão policial do acusado encontra plena ressonância nos relatos dos policiais militares Lucas Henrique da Silva e Douglas Ribeiro de Melo — responsáveis pelo atendimento da ocorrência —, os quais relataram que realizavam patrulhamento rotineiro, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu e o abordaram. Em revista pessoal, localizaram a quantia de R\$ 46,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

(quarenta e seis reais), além de porções de “maconha” e cocaína. Indagado a respeito do fato, o acusado confessou que estava vendendo drogas no local desde a tarde anterior e, ainda, informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Assim, autorizados pelo réu, adentraram no imóvel e localizaram, no guarda-roupa, mais drogas em seu interior (fls. 05, 07 e gravação digital). Nada existe que possa desabonar os depoimentos de policiais, nunca sendo demais repisar que “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP, 1ª Câmara Criminal, RT, 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc. Tocante à confissão policial do acusado, ajusta-se à hipótese a orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal segundo a qual a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém (RTJ 95/563), pelo que a extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos (RTJ 93/131). Ainda, com relação ao valor probatório da confissão policial, cumpre trazer à baila a lição valiosa do saudoso Desembargador Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, *in verbis*: “não servirá como prova justificadora da condenação se atuar como único elemento incriminatório; todavia, poderá alicerçar a procedência da denúncia se encontrar algum apoio nos elementos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

probatórios restantes, mesmo que indiciários, ainda quando não confirmada ou retratada em juízo" (cf. *Da prova no processo penal*, ed. Saraiva, 3ª ed., 1994, pág. 92). Acrescente-se, apenas, a título de ilustração, que a condição de traficante e a de usuário, mesmo usuário dependente, não são incompatíveis. A Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já deixou assentado, em v. acórdão da lavra do saudoso Desembargador Marino Falcão – sob a égide da anterior Lei de Tóxicos – que “a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante do acusado. E a este não se aplica o disposto nos arts. 19 e 29 da Lei 6.368/76. Os mesmos somente incidem nas infrações do art. 16 do citado diploma quando o viciado em tóxico pode ficar sob tal dependência que o torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele” (RT 585/311). No mesmo sentido: *RJTJSP-Lex* 97/476, 81/411; *JTACrimSP* 52/227 e 252, 55/159, etc. Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza, diversidade e quantidade de substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento. Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, ao contrário do que sustenta o combativo Dr. Defensor Público, autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. Resta-me, portanto, a dosimetria das penas. Embora o réu seja primário e não registre antecedentes que possam ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

considerados desabonadores, forçoso convir que a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas, bem como a sua variedade, incluindo “maconha” e cocaína, recomendam a exasperação da pena acima do mínimo legal, de sorte que, atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

No caso vertente, pronuncia-se circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, na data do fato, razão pela qual, as penas fixadas no parágrafo anterior são diminuídas de 1/10 (um décimo), perfazendo, desta maneira, 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa. *In casu*, também tem aplicação a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que, as penas estabelecidas no parágrafo anterior retornam ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações quanto à atual situação econômica do réu. Por oportuno, cabe destacar que na hipótese *sub examen*, não se aplica a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto está mais do que patenteado nos autos, que o réu fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, bastando que se atenha à variedade e quantidade de substâncias apreendidas, já embaladas para o comércio, prontas para



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

serem entregues ao consumo de terceiros. Incabível, por força das circunstâncias mencionadas e pelo montante de pena fixado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida inicialmente em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, bem como pelo disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão das circunstâncias particulares do caso em concreto, demonstrando que a fixação de qualquer outro regime seria insuficiente para prevenir e reprimir a conduta praticada. No tocante à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, vem a calhar o v. acórdão da lavra do eminente Desembargador Euvaldo Chaib da Colenda 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação nº 0004257-37.2013.8.26.0156, in verbis: “Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da ocorrência, podem recomendar estabelecimento prisional fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal (*HABEAS CORPUS* nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012)”. Tratando-se de réu que, intimado da presente audiência (fls. 96), simplesmente a ignorou, descumprindo uma das condições que lhe foram impostas por ocasião de sua soltura, qual seja, a de comparecer a todos os atos do processo, dando, assim, mostras suficientes de que pretende se furtar à ação da Justiça, revogo o benefício da liberdade provisória concedido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

e decreto-lhe a prisão preventiva. Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCONDES BATISTA DE MORAES JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data. Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas. Decreto, outrossim, o perdimento do valor apreendido, uma vez que comprovadamente obtido com a prática da narcotraficância, na forma do artigo 62 e 63 e §§ da Lei nº 11.343/06, em favor do Funad/Senad. Expeça-se mandado de prisão. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. P. R. I. C. Saem os presentes intimados. Nada mais. São Paulo, 17 de Outubro de 2017. Eu, _____, Raphael Rodrigo da Silva, digitei.

MM. Juiz de Direito - Dr. Vicente Luiz Adua:

Promotora de Justiça — Dr.^a Maria Cláudia Andreatta Hirt:

Defensor Público - Dr. Bruno Batista Gomes Amartielo Medola:

Réu — Marcondes Batista de Moraes Junior (ausente)